Anlage D – Abnahmeprotokoll (Projekt-/Werkleistungen)

Abnahme einmaliger Werkleistungen gemäß Rahmenvertrag und Auftragsformular

Stand: Oktober 2026

Dieses Abnahmeprotokoll dokumentiert die Abnahme der von NexAI erbrachten **Projektleistungen** (einmalige Werkleistungen, insbesondere die Ersteinrichtung von Agenten und die Einrichtung von Anwendungen) im Sinne der Vertragsdokumente. Es ergänzt den zwischen den Parteien geschlossenen Rahmenvertrag und das zugehörige Auftragsformular/den Leistungsschein und wird nach seiner Unterzeichnung Bestandteil der Vertragsdokumente.

1. Parteien

Auftragnehmer

NexAI – Next Generation Artificial Intelligence GbR, Untere Bergstraße 13, 74586 Frankenhardt-Honhardt, Deutschland, vertreten durch die Gesellschafter Maximilian Trenk und Jason Brian Merklein, jeder allein (§ 720 Abs. 2 BGB), oder durch eine bevollmächtigte Person (Ziffer 16 des Leistungsscheins), E-Mail mbt@nex-a-i.com, Telefon 0176 80714816 — nachfolgend „NexAI".

Kunde

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

— nachfolgend „Kunde".

2. Projekt-/Feldangaben

Projekt / Bezeichnung: _____

Auftragsformular / Leistungsschein Nr.: _____

Projektbeginn: _____

Datum Fertigstellungsanzeige: _____

Abnahmedatum: _____

Ort der Abnahme: _____

3. Gegenstand der Abnahme

(1) Gegenstand dieses Protokolls ist die Abnahme der im vorgenannten Auftragsformular/Leistungsschein sowie in Anlage A (Leistungsbeschreibung) beschriebenen Projektleistungen. Es gelten ergänzend die Regelungen des Rahmenvertrages, insbesondere zu Abnahme, Vergütung und Gewährleistung, sowie der AGB (B2B).

(2) Die Projektleistungen unterliegen dem Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB). Laufende Betriebsleistungen (Betrieb, Wartung, Hosting und Support der Agenten und der von NexAI betriebenen Anwendungen) sind nicht Gegenstand dieser Abnahme; sie richten sich nach § 3 Abs. (2) des Rahmenvertrages und der Anlage C (SLA).

(3) Maßgeblich für den geschuldeten Leistungsumfang sind die vertraglich vereinbarten Spezifikationen gemäß Auftragsformular und Anlage A (Leistungsbeschreibung). Ergänzungs- oder Änderungswünsche außerhalb dieses Umfangs werden gesondert beauftragt und abgerechnet.

(4) Werden mehrere Projektleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertiggestellt, kann die Abnahme in sich abgeschlossener Teilleistungen mittels gesondertem Protokoll erfolgen (Teilabnahme); die Regelungen dieses Protokolls gelten für Teilabnahmen entsprechend.

4. Gelieferte Leistungen

Die nachfolgend angekreuzten Leistungen wurden erbracht und werden zur Abnahme vorgelegt:

[ ] Voice Agent (KI-Telefonassistent)

[ ] Chat Agent (Website-/Messaging-Chatbot)

[ ] NexAI CRM (Installation und Inbetriebnahme; bei Kauflizenz auf der Infrastruktur des Kunden)

[ ] NexAI Kalender (Einrichtung und Inbetriebnahme)

[ ] NexAI Mailagent (Einrichtung: Postfach angebunden und Probeabruf erfolgreich, Hausregeln, Signatur und Faktenverzeichnis hinterlegt, Einweisung erfolgt)

[ ] Terminbuchung / Kalender-Automatisierung

[ ] CRM-Anbindung

[ ] Kalender-Integration

[ ] Google Sheets / Tabellen-Integration

[ ] E-Mail-Automatisierung

[ ] API-Integration

[ ] Workflow-Automatisierung

[ ] NexAI App / individuelle Anwendung (Einrichtung und Bereitstellung)

[ ] Individuelle Entwicklung / individueller KI-Agent

[ ] Sonstige:

Sonstige (Beschreibung): _____

5. Dokumentation und Übergabe

Im Rahmen der Übergabe wurden die nachfolgend angekreuzten Positionen bereitgestellt:

[ ] Zugangsdaten / Zugänge übergeben bzw. eingerichtet (soweit vereinbart; Accounts und Infrastruktur laufen im Übrigen als Betriebsmittel über NexAI, ohne Herausgabeanspruch des Kunden; bei der Kauflizenz gilt Anlage E)

[ ] Einweisung / Schulung des Kunden durchgeführt

[ ] Dokumentation / Bedienhinweise übergeben

[ ] KI-Kennzeichnung / Transparenzhinweise (Art. 50 KI-VO) eingerichtet und aktiv

[ ] Support-Ansprechpartner benannt

Support-Ansprechpartner: _____

6. Restarbeiten

Bestehen zum Zeitpunkt der Abnahme noch offene Restarbeiten?

[ ] Nein

[ ] Ja – nachfolgend beschrieben, mit vereinbarter Erledigungsfrist

Beschreibung der Restarbeiten: _____

Erledigung bis: _____

7. Mängel

Bestehen zum Zeitpunkt der Abnahme Mängel?

[ ] Nein

[ ] Ja – nachfolgend beschrieben

Beschreibung der Mängel: _____

Etwaige vorbehaltene Mängel sind vorstehend konkret zu bezeichnen. Nimmt der Kunde ab, obwohl er einen Mangel kennt, stehen ihm Nacherfüllung, Selbstvornahme, Rücktritt und Minderung (§ 634 Nr. 1 bis 3 BGB) wegen dieses Mangels nur zu, wenn er ihn vorstehend vorbehält (§ 640 Abs. 3 BGB); Schadensersatz bleibt unberührt.

8. Abnahmeerklärung

(1) Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die vorgelegten Projektleistungen abgenommen werden. Die Parteien sind sich einig, dass die Leistungen im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurden.

(2) **Unwesentliche Mängel** berechtigen den Kunden nicht zur Verweigerung der Abnahme (§ 640 Abs. 1 Satz 2 BGB). Etwaige unter Ziffer 6 (Restarbeiten) und Ziffer 7 (Mängel) bezeichnete Positionen werden von NexAI im vereinbarten Rahmen und innerhalb angemessener Frist nachgeholt bzw. beseitigt; die diesbezüglichen Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben unberührt.

(3) **Abnahmefiktion (§ 640 Abs. 2 BGB):** Zeigt NexAI die Fertigstellung der Werkleistung in Textform an und verweigert der Kunde die Abnahme nicht binnen einer **Frist von zehn (10) Werktagen** unter Angabe mindestens eines Mangels, gilt die Werkleistung als abgenommen. Gleiches gilt, wenn der Kunde die Leistung nach der Fertigstellungsanzeige zehn (10) Werktage produktiv nutzt, ohne einen wesentlichen Mangel zu rügen (§ 3 Ziffer (1) Abs. (2) des Rahmenvertrages). Auf diese Rechtsfolgen weist NexAI den Kunden in der Fertigstellungsanzeige gesondert hin.

(4) **Verjährung:** Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche hinsichtlich der abgenommenen Werkleistungen beträgt **ein (1) Jahr** ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn (§ 3 Ziffer (1) Abs. (3) des Rahmenvertrages); soweit das Gesetz den Beginn an die Abnahme knüpft (§ 634a Abs. 2 BGB), steht die Abnahmefiktion nach vorstehender Ziffer (3) und eine Teilabnahme nach Ziffer 3 (4) der Abnahme gleich. Die Ausnahmen des Rahmenvertrages (Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Arglist, Garantie, Produkthaftungsgesetz) bleiben unberührt.

(5) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Kunden über und die Vergütung für die abgenommenen Projektleistungen wird gemäß den Regelungen der Vertragsdokumente fällig. Die Abnahme lässt die vertraglich vereinbarten Vergütungs-, Haftungs- und sonstigen Regelungen der Vertragsdokumente im Übrigen unberührt.

Für NexAI	**Für den Kunden**
Ort, Datum	Ort, Datum
Name (Gesellschafter)	Name / Funktion

Fassung Oktober 2026. Entwurf, von NexAI erstellt; die anwaltliche Prüfung folgt. Eckige Klammern kennzeichnen Werte und Regelungen, die vor Verwendung festzulegen sind; „[setzt voraus: …]“ kennzeichnet Zusagen, die erst gelten, wenn die genannte technische Voraussetzung erfüllt ist.